摘要：

欧盟委员会提出《数字公平法案》草案，禁止欺骗性界面设计、动态定价及针对儿童的个性化广告等不公平网络交易行为，违规企业最高将被处以全球年营业额6%的罚款。法案还监管游戏成瘾性内购、"订阅陷阱"及网红商业透明度。然而，该草案尚需成员国和欧洲议会批准，且遭业界批评存在监管重叠、削弱法律确定性等问题。

欧盟委员会提出《数字公平法案》草案，剑指欺骗性界面设计、动态定价及针对儿童的个性化广告等不公平网络交易行为，违规企业将面临全球年度总营业额最高6%的巨额罚款。

11月11日周三，欧盟司法专员Michael McGrath在新闻发布会上表示：

> 我们的消费者保护规则将确保企业凭借产品和服务的优势进行竞争，而非依靠剥削消费者的能力。

他强调，立法目标并非增加正当经营的难度，而是提高不公平经营的代价。

该草案还附带一项对《消费者保护合作条例》的修订计划，将赋予欧盟委员会调查跨成员国重大案件的权力，同样可对违规企业处以最高全球年收入6%的罚款。

不过，该法案在正式成为法律前，仍需在未来数月内获得欧盟各成员国及欧洲议会批准。

禁止"暗黑模式"，剑指成瘾性设计

据路透社报道，《数字公平法案》明确将欺骗性界面设计列为禁止对象，此类设计利用心理诱导手段驱使消费者超额支出。

法案同时监管游戏中的“氪金获胜”（pay-to-win）与“付费加速”（pay-to-progress）等成瘾性内购功能。监管机构认为，这些机制极易诱发过度消费，对未成年人群体的危害尤为显著。

此外，法案要求企业必须为用户提供关闭数字产品成瘾性设计的选项，并要求网红博主对商业合作内容保持更高透明度，以保障消费者的知情权。

法案还将矛头指向动态定价机制。这一基于实时需求波动调整票价的定价模式，近年来已引发大量消费者投诉。

与此同时，**法案将对"订阅陷阱"进行规范化**。欧盟委员会估计，此类陷阱每年给欧洲消费者造成数十亿欧元的损失。

作为更大范围整顿行动的组成部分，《数字公平法案》要求科技巨头和在线平台加强平台自律与合规管理，监管触角进一步延伸至数字消费全链条。

业界批评草案存在监管重叠

报道指出，该立法草案亦面临来自企业界的质疑。

游说团体"欧洲企业协会"（BusinessEurope）总干事 Markus J. Beyrer 批评称，《数字公平法案》本应使现有监管框架更具连贯性、可预测性和有效性，Beyrer 认为：

> 但该法案反而可能引入不必要的义务和重叠的要求，不仅削弱法律确定性，还与欧盟的简化议程背道而驰。

部分企业亦指出，该法案与现行法律框架及另一项旨在保护儿童免受网络危害的拟议计划之间存在规则重叠，增加了合规的复杂性与不确定性。

这一争议将在法案进入立法审议程序后持续受到关注。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

41 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论